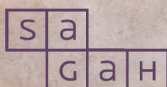


LICITAÇÃO E CONTRATOS

Eduardo Zaffari



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Tipos de processos licitatórios, anulação e revogação

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir os tipos de processos licitatórios.
- Diferenciar anulação de revogação nos processos licitatórios.
- Descrever as consequências à Administração Pública pelo desfazimento do processo de licitação.

Introdução

A alienação de bens públicos, a compra de bens e serviços e a contratação de serviços técnicos especializados diferem quanto à forma de aquisição. Nem sempre o menor preço será o mais interessante para a Administração Pública, razão pela qual o legislador previu diferentes formas de licitar, as quais chamou de menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e maior lance ou oferta. Em algumas ocasiões, poderá ocorrer a necessidade de revogar ou anular a licitação pública, seja em razão de um vício, seja por conveniência da Administração Pública.

Neste capítulo, você vai ler sobre a distinção entre anulação e revogação, as consequências do desfazimento da licitação para a Administração Pública e quando o Estado deverá ressarcir os prejuízos do particular.

1 Tipos de processos licitatórios

A contratação de bens e serviços para a Administração Pública se dá por meio do processo de licitação, que se reveste de diferentes formas, a depender do bem ou serviço a ser adquirido, de quem está adquirindo e da especificidade do

objeto a ser licitado. Da mesma forma, a alienação de bens públicos que já não mais servem para a Administração Pública ou que foram apreendidos será feita por meio de licitação. A licitação se reveste de diferentes modalidades, como:

- concorrência;
- tomada de preços;
- convite;
- concurso;
- leilão;
- pregão em sua forma presencial ou eletrônica;
- consulta.

Em casos expressamente previstos em lei, poderá o administrador público dispensar o processo licitatório ou até mesmo ser inexigível à espécie.

Na última fase do procedimento de licitação, a Administração Pública deverá julgar a melhor opção para atender às necessidades da Administração, sendo que esse julgamento deve ser orientado por vetores axiológicos previstos na Constituição Federal e na Lei de Licitações (Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993), quais sejam (BRASIL, 1988; 1993):

- princípio da legalidade;
- princípio da impessoalidade;
- princípio da moralidade;
- princípio da publicidade;
- princípio da eficiência.



Fique atento

O art. 37 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) prescreve os princípios que se aplicam a todos os atos administrativos, entre eles, os atos da licitação pública. Consta no art. 37 que:

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] (BRASIL, 1988, documento *on-line*).

Para que se observem os princípios constitucionais prescritos para a Administração Pública, a lei prescreve que o julgamento administrativo deve ser objetivo, preservando-se a isonomia entre os concorrentes. O art. 45 da Lei de Licitações (Lei nº. 8.666/1993) prescreveu critérios para o julgamento das opções propostas ao Estado, os quais chamou de tipos de licitação (BRASIL, 1993):

- menor preço;
- melhor técnica;
- técnica e preço;
- maior lance ou oferta.

Embora o administrador possa combinar diferentes tipos, não poderá criar outros critérios de julgamento (tipos), conforme prescreve o § 5º do art. 45 da Lei de Licitações (BRASIL, 1993).

Os diferentes tipos de licitação poderão ser empregados às diferentes modalidades (à exceção do concurso e leilão), a depender do interesse público pretendido pelo administrador público (por exemplo, na compra de merenda escolar, o tipo de melhor preço é adequado ao objeto pretendido, sempre respeitados os critérios nutricionais mínimos). Nesse sentido, deve constar expressamente, quando do ato convocatório (no edital ou na carta-convite), o tipo de licitação que servirá de critério para a escolha da proposta vencedora.

A ausência de disposição no ato convocatório do tipo de certame resulta na nulidade da licitação, devendo ser realizado novo procedimento. Além de especificar o tipo de licitação, o administrador deverá externar os demais critérios necessários para que os proponentes confeccionem suas propostas, como prazos, qualidade, rendimento, materiais, entre outros.

O primeiro tipo de licitação é o de **menor preço**, mais utilizado e regra geral para as licitações, porque, na seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, há o pressuposto de que se atenderá o interesse público quando se satisfizer a necessidade pública com o menor custo possível (CARVALHO FILHO, 2017).

A eficiência será alcançada quando se atender ao interesse do Estado com o menor sacrifício de recursos públicos, os quais costumam ser escassos. Os demais critérios de prazo, qualidade ou outras especificidades são secundários quando se tratar do tipo de menor preço. Considerando que a Administração Pública deve usar a menor quantidade de recursos financeiros possíveis, a licitação por menor preço é a regra, e os demais tipos de licitação serão ex-

ceções utilizadas nos casos em que outros fatores (qualidade, especialização, entre outros) determinarem de outra forma.

No tipo de licitação por menor preço, a Administração especificará os requisitos mínimos necessários aos bens e serviços que pretende adquirir, e o proponente que oferecer o bem ou serviço pelo menor preço possível ganhará a licitação. Nesse tipo, a Administração costuma ficar satisfeita com o produto ou serviço padrão, sem a necessidade de que este seja especializado ou tenha características especiais. O importante é o atendimento aos requisitos mínimos de qualidade descritos no ato convocatório e ter o menor preço possível.



Exemplo

Na licitação por menor preço, nem sempre o menor preço será o mais adequado para a Administração Pública, pois financeiramente um produto com valor mais elevado poderá ser, de fato, o de menor preço. Um exemplo é um produto oferecido que custa R\$ 300,00 e o segundo produto oferecido custa R\$ 450,00. Entretanto, enquanto o primeiro tem a durabilidade de 6 meses, o segundo dura 1 ano. Nesse exemplo, a proposta mais vantajosa (menor preço) é a de valor mais elevado, cuja durabilidade é o dobro da outra proposta. Nesse caso, o valor nominal não representa o menor preço, considerando-se o tempo de durabilidade.

Ao confeccionar o ato convocatório (edital ou carta-convite), o administrador deverá especificar os critérios mínimos de qualidade (prazo de validade, quantidade, garantia, entre outros), os quais vincularão o administrador. Usa-se esse tipo, mais comumente, para a aquisição de bens e serviços simples, como compra de material de expediente, material de consumo, serviços de limpeza e segurança, entre outros bens e serviços comuns.

O tipo de **melhor técnica** é o tipo de licitação em que a Administração Pública necessita de bem ou serviço especializado que não se encontra no mercado comumente. Os bens ou serviços pretendidos devem ser incomuns, ou seja, o objeto da licitação apresenta características especiais, mas devem ser fornecidos por mais de um fornecedor, pois, se os bens ou serviços forem especializados demais, poderá ocorrer a impossibilidade de competição e a consequente inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25 da Lei de Licitações (BRASIL, 1993).

Na licitação por melhor técnica, o administrador deverá aferir, na fase de habilitação, a capacidade técnica dos proponentes para fornecer o bem ou serviço pretendido, desclassificando quem não tiver condições para o fornecimento. No momento do julgamento das propostas, o administrador examinará o atendimento das exigências técnicas a serem apresentadas no bem ou serviço a ser fornecido.

Para evitar julgamentos subjetivos, o administrador deverá estabelecer, de forma clara e objetiva no ato convocatório, os critérios de avaliação técnica com as minúcias que permitam distinguir as propostas com melhor ou pior técnica, propiciando o julgamento objetivo da proposta que apresenta a melhor técnica. Igualmente deverá constar o preço máximo que o Estado se propõe a pagar, nos termos do art. 46 da Lei de Licitações (BRASIL, 1993).

O tipo de **técnica e preço** conjuga a opção de preço mais vantajoso para a Administração Pública e a busca de bens ou serviços especializados, com diferencial técnico não facilmente encontrado no mercado. A Lei de Licitações, em seu art. 46, prescreve a melhor técnica, e a técnica e o preço serão utilizados para os serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial, na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão, gerenciamento e engenharia consultiva em geral, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos (Lei nº. 8.666/1993, art. 46) (BRASIL, 1993).

No tipo de licitação por técnica e preço, os administradores públicos costumam se socorrer de técnicos especializados para a confecção dos atos convocatórios, para que se permita a participação qualificada de interessados, que apresentem a melhor técnica possível, com o preço mais vantajoso para o Estado (CARVALHO FILHO, 2017). Utilizam-se, nesse tipo de licitação, três diferentes envelopes:

- um com os documentos de habilitação;
- um com a proposta técnica;
- um com a proposta de preço, que apenas será aberto se o licitante ultrapassar as duas primeiras fases, de habilitação e proposta técnica.

O tipo de **maior lance ou oferta** é utilizado pela Administração Pública para os casos de alienação de bens ou concessão de direitos reais de uso, sendo o ganhador aquele que oferecer a proposta financeira mais vantajosa para a Administração Pública. O vencedor será aquele que trazer maior

valor para os cofres públicos, devendo o ato convocatório apresentar preço mínimo a partir do qual os lances ou as ofertas serão feitas (CARVALHO FILHO, 2017).

Em algumas ocasiões, entretanto, é necessária a revogação da licitação por ser o mais conveniente à Administração Pública. Em outras oportunidades, a anulação da licitação é uma medida que se impõe. Vejamos a seguir as ocasiões em que isso ocorre e as consequências da anulação ou revogação da licitação.

2 Anulação e revogação na licitação

Independentemente do tipo de licitação, em certas ocasiões, é necessária a anulação ou revogação da licitação pública por ser mais vantajoso à Administração Pública. O contrato, seja público ou privado, tem um ciclo de nascimento, desenvolvimento e morte, com o fim das recíprocas obrigações.

Em geral, contratadas e cumpridas as obrigações prescritas no instrumento pactuado, extingue-se o contrato. Entretanto, o contrato poderá ser extinto antes de seu cumprimento ou durante sua execução, seja por causas anteriores à sua celebração, seja por causas posteriores à contratação. Desse modo, há formas de extinção por causas anteriores ou contemporâneas ao nascimento do contrato, como é o caso da nulidade e da anulabilidade contratual, ou supervenientes à sua formação, como ocorrem com a resolução e a rescisão.

A Lei de Licitações (BRASIL, 1993) prescreve, no art. 49, duas formas de desfazimento da licitação: a anulação e a revogação. As duas formas de desfazimento da licitação ocasionam a não continuidade do contrato público na forma inicialmente proposta. A principal distinção entre ambas é o que leva à extinção da licitação.

A anulação da licitação ocorre quando há um vício de legalidade no procedimento licitatório, seja em razão da inobservância de alguma regra legal, seja em face de afronta a algum princípio aplicável ao procedimento licitatório. José dos Santos Carvalho Filho refere, ainda, que ocorrerá a anulação quando se escolher proposta desclassificável, não se conceder direito de defesa para algum participante ou houver alguma falha de procedimento (CARVALHO FILHO, 2017).

A anulação produz efeitos *ex tunc* (para trás), atingindo todos os atos subsequentes a partir da ilegalidade constatada. Necessariamente, a invali-

dade do procedimento de licitação atinge o contrato público decorrente da licitação, tornando-o inválido. Nem sempre, todo o procedimento licitatório será anulado, pois poderão ser aproveitados os atos administrativos que não foram acometidos pelo vício de ilegalidade e sejam anteriores ao vício constatado.

Os atos e procedimentos posteriores, necessariamente, serão anulados em razão do vício. Quando, desde o início, houver a ilegalidade, o administrador público poderá anular o procedimento de licitação desde o início.

Por força da autoexecutoriedade (atributo pelo qual o ato administrativo pode ser executado pela própria Administração Pública, sem a necessidade de intervenção pelo Judiciário) dos atos administrativos, a própria Administração Pública poderá anular o procedimento licitatório. Caso a ilegalidade não seja constatada pela Administração, os órgãos de controle interno e externo poderão anular o procedimento.

Embora Justen Filho (2009, p 641) refira que “A anulação corresponde ao reconhecimento pela própria Administração do vício do ato administrativo, desfazendo-o e a seus efeitos (acaso existentes)”, é cediço que o Poder Judiciário poderá anular o ato administrativo inquinado de ilegalidade.

Ao contrário do Direito Civil, no Direito Administrativo, não se distinguem os atos anuláveis dos atos nulos. Na civilística, o ato nulo não produz efeitos e, nos anuláveis, os efeitos serão considerados produzidos até a sua anulação. No Direito Administrativo, usa-se anulável para todo o ato administrativo e, mesmo quando se usa a expressão que o ato é nulo, considera-se anulável e com produção de eventuais efeitos (JUSTEN FILHO, 2009).



Fique atento

Os atos de controle são os meios de fiscalização dos atos públicos, realizados no próprio âmbito da Administração Pública (controle interno) ou por outros Poderes, como o Judiciário ou Legislativo (controle externo). Para Di Pietro (2017, p. 972), o “Controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a Administração Pública (em sentido amplo) exerce sobre sua própria atuação, sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria ou mediante provocação”.

A licitação será revogada quando o administrador público considerar que o procedimento licitatório for incompatível com as funções atribuídas ao

Estado ou for inconveniente para a Administração. Ao contrário da anulação, a revogação tem como pressuposto que o procedimento licitatório tenha sido perfeito e sem vícios. Se o procedimento apresentar vícios, não será o caso de revogação, mas sim de anulação.

O ato de revogação se dará quando, por conveniência da Administração, esta constatar que poderá atingir os mesmos fins pretendidos pela licitação de outro modo mais vantajoso. Isso significa que o Estado apenas poderá revogar quando estiver no exercício de sua discricionariedade (JUSTEN FILHO, 2009). Em outras palavras, o Poder Público apenas poderá revogar a licitação se, e somente se, pudesse originalmente optar pela realização, ou não, da licitação.

Até o momento da revogação, os atos praticados pelo particular serão válidos e gerarão efeitos, o que não impede, de qualquer maneira, a revogação do procedimento licitatório. O ganhador da licitação poderá ter consolidado direitos adquiridos, mas esses direitos adquiridos irão eventualmente ocasionar a responsabilização do Estado, mas não irão garantir a continuidade da contratação. O administrador público revogará a licitação por conveniência, ante uma opção mais vantajosa, e o particular poderá postular eventuais prejuízos sofridos e comprováveis.



Saiba mais

A Lei de Licitações prescreve:

Art. 49 A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado (BRASIL, 1993, documento *on-line*).

O Quadro 1 apresenta as diferenças entre anulação e revogação.

Quadro 1. Anulação e revogação

	Anulação	Revogação
Razão	Ilegalidade	Conveniência e oportunidade
Competência	Administração Pública ou Judiciário	Apenas a Administração Pública
Efeitos	Retrocedem os efeitos	Não retrocedem os efeitos
Ato que realiza	Ato anulatório	Ato revocatório
Natureza da decisão	Decisão vinculada	Decisão discricionária
Alcance	Atos vinculados e discricionários	Atos discricionários perfeitos e eficazes
Prazo	5 anos	Não tem prazo

Para Justen Filho (2009), a Administração Pública realiza dois diferentes juízos de conveniência na fase preparatória da licitação:

- quando decide, por sua discricionariedade, realizar a licitação;
- quando confecciona o ato convocatório.

A ressalva do administrador se justifica porque eventual revogação posterior da licitação deverá se fundamentar em fatos supervenientes plenamente motivados.

Após realizar o juízo de conveniência quando decide licitar e posteriormente quando confecciona o ato convocatório, a Administração fica vinculada aos motivos que a levaram a realizar a licitação. Ou seja, apenas será possível a revogação da licitação mediante fatos supervenientes, que tornem a licitação desvantajosa (JUSTEN FILHO, 2009).

Considerando a possibilidade de recurso do ato de anulação ou revogação, conforme art. 109, I, *c*, da Lei nº. 8.666/1993 (BRASIL, 1993), é necessária a motivação pelo administrador público, que deverá demonstrar a superveniência

dos fatos que levaram à revogação ou os vícios que inquinaram a licitação de ilegalidade. A possibilidade de anular ou revogar vem chancelada pelo Supremo Tribunal Federal em sua Súmula nº. 473, em que:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (BRASIL, 1969, documento *on-line*).

A possibilidade de revogação do procedimento licitatório, quando fatos supervenientes tornem desvantajosa a licitação, é reconhecida pela doutrina e jurisprudência, sempre se resguardando os direitos adquiridos dos participantes. A anulação também será necessária quando presente um vício que torne a licitação eivada de ilegalidade. Entretanto, o administrador deverá sempre motivar o ato de revogação ou anulação, possibilitando eventualmente a responsabilização do Estado pelos prejuízos ocasionados ao particular.

3 Consequências para a Administração pelo desfazimento do processo de licitação

Uma vez perfectibilizada a revogação ou a anulação da licitação, não há como o particular impedir o desfazimento dos atos praticados e que ainda não se tenham consolidado. Ao particular, caberá tão somente a indenização por perdas e danos comprováveis.

Na revogação, pressupõe-se a existência de atos válidos, que, por conveniência do Estado, resolve desfazer a licitação pública. Defendendo que apenas seria cabível a revogação da licitação enquanto não houvesse atos consolidados (perfeitos e que não teriam gerado direito adquirido), Justen Filho (2009) afirma que, na revogação, a Administração Pública apenas indenizará os prejuízos sofridos pelos terceiros em razão da revogação e que tenham sido comprovados.

O autor afirma que será indenizável quando for do Estado a responsabilidade: “Deve verificar-se a relação de causalidade entre a revogação e a lesão ao patrimônio do particular. A Administração está obrigada a indenizar os licitantes pelos prejuízos sofridos, quando o evento que conduziu à revogação for imputável à Administração” (JUSTEN FILHO, 2009, p. 643). Di Pietro (2017), ao contrário, afirma que haverá o dever de indenizar pelo Estado quando o fato superveniente e motivado que leve à revogação causar prejuízo

ao particular. Para o autor, haverá o dever de indenizar quando houver o dano pelo particular, o que tem por pressuposto a efetiva demonstração dos prejuízos sofridos. Para Justen Filho (2009), não será o caso de revogação quando já existirem atos consolidados (deixando em aberto quando houver o desfazimento, por conveniência, após atos consolidados). Para Di Pietro (2017), haverá o dever de indenizar na revogação, bastando a existência de prejuízo, sem diferenciar se os atos ocorridos estão consolidados ou não.

Entretanto, não há como impedir que a Administração Pública revogue a licitação pública cujo contrato administrativo já esteja firmado em razão de conveniência e interesse público com fundamento em fato superveniente. Em outras palavras, mesmo que já existam atos consolidados (por exemplo, o licitante já assinou o contrato administrativo, já forneceu parte dos produtos contratados), a Administração poderá revogar a licitação, não restando outra alternativa ao administrado prejudicado a não ser buscar a tutela jurisdicional do Estado para ver-se ressarcido dos prejuízos efetivamente sofridos.

Assim, o particular que teve prejuízo não poderá arcar com os custos do juízo de conveniência que o administrador público faz diante de fatos supervenientes. Isso importaria em indevido enriquecimento pelo Estado em detrimento do particular.



Saiba mais

A responsabilização do Estado trilhou um longo caminho, passando por diferentes etapas, o que se verifica na evolução das teorias ao longo do tempo, como:

- teoria da irresponsabilidade;
- teorias civilistas (teoria dos atos de impérios e de gestão, teoria da culpa civil ou da responsabilidade subjetiva);
- teorias publicistas (teoria da culpa administrativa ou culpa do serviço público, teoria do risco integral ou administrativo ou teoria da responsabilidade objetiva).

No que se refere à anulação, não há o que falar em direito adquirido do administrado frente ao Estado. Tal como ocorre no desfazimento da licitação pela revogação, a anulação da licitação induz, com mais vigor, o seu desfazimento, pois está inquinada de algum vício de ilegalidade.

O ganhador da licitação ou qualquer outro interessado não poderá forçar a continuidade do procedimento, devendo este ser declarado nulo desde o ato viciado (aqui, não há distinção entre nulidade e anulabilidade). A Lei de

Licitações, inclusive, faz constar expressamente, em seu art. 49, § 1º, que: “Art. 49 [...] § 1º A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei” (BRASIL, 1993, documento *on-line*).

A intenção do legislador foi não exonerar o Estado, mas não validar atos inquinados de vício de legalidade. Adotar uma leitura de completa irresponsabilidade da Administração Pública importaria em inconstitucionalidade face ao princípio da moralidade pública. A ressalva prevista no art. 59, parágrafo único, prescreve (Lei nº. 8.666/1993, art. 59):

Art. 59 A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa (BRASIL, 1993, documento *on-line*).

A disposição legal deixa claro que a declaração de nulidade retroage ao momento do vício de ilegalidade, impedindo os efeitos posteriores. Seu parágrafo único determina que a Administração Pública deverá ressarcir aquilo que o contratado tiver realizado em favor da Administração, assim como todos os prejuízos ocasionados ao licitante. Sendo a ilegalidade provocada pelo licitante contratado, não lhe será devido o ressarcimento dos prejuízos eventualmente sofridos, posto que a ilegalidade por si provocada ocasionou a anulação da licitação.

Por sua vez, não tendo o contratado realizado qualquer ato que colaborou para o vício do procedimento de licitação, deve-se apurar se a Administração Pública agiu mal ao permitir a ocorrência do vício do procedimento. Considerando que o Estado deve adotar todas as medidas necessárias para que não haja qualquer nulidade, a sua omissão caracteriza a sua responsabilidade. Como refere Justen Filho (2009, p. 656), “Por isso, sempre que o Estado der margem ao desfazimento de atos jurídicos, deverá indenizar os lesados pelas perdas e danos correspondentes”.

A responsabilidade civil do Estado, nessa situação de desfazimento de licitação, não tem contorno jurídico diferenciado, aplicando-se as mesmas teorias aplicáveis à responsabilidade do Estado. No desfazimento por anulação, os agentes públicos deixaram de cumprir com seu dever de diligência e fiscalização do procedimento, o que ocasionará a responsabilização da

Administração Pública de todos os prejuízos ocasionados ao particular que não tenha colaborado para a ocorrência da ilegalidade. Isso porque, “[...] no plano do direito público, impõe-se o dever de o Estado evitar todos os danos previsíveis derivados de suas ações ou omissões” (JUSTEN FILHO, 2009, p. 657).

De forma sintética, apenas quando comprovar que o vício de ilegalidade é de responsabilidade exclusiva do licitante contratado, a Administração Pública estará exonerada do dever de ressarcir os prejuízos, efetivamente comprovados, do contratado.

Assim, vimos aqui os diferentes tipos de licitação escolhidos pelo administrador público conforme a necessidade de contratação de bem, serviço ou alienação de bens.

Por ser um procedimento complexo, o administrador público deverá estar atento à legalidade da licitação, evitando-se a anulação do procedimento e o consequente dever de indenizar. Igualmente a revogação da licitação, por conveniência e interesse público, dependerá de um juízo de conveniência fundamentado em fatos supervenientes, não exonerando a Administração Pública de ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo particular.



Referências

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. *Diário Oficial da União*, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 jan. 2020.

BRASIL. Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, 22 jun. 1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 16 jan. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº. 473, de 3 de dezembro de 1969. *Diário da Justiça*, 10 dez. 1969. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1602>. Acesso em: 17 jan. 2020.

CARVALHO FILHO, J. S. *Manual de Direito Administrativo*. 31. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2017.

DI PIETRO, M. S. Z. *Direito Administrativo*. 30. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017.

JUSTEN FILHO, M. *Comentários à lei de licitações e contratos administrativos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

**Fique atento**

Os *links* para *sites* da Web fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS